

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE PONCE
SALA SUPERIOR

GILBERTO GULLON TORRES Y OTROS	CASO NÚM: PO2025CV02211
Demandante	SALA: 605
v.	SOBRE:
ROBERTO A. RODRIGUEZ RIOS Y OTROS	INJUNCTION
Demandado	Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según Enmendada.

CONTESTACIÓN A DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandada del caso de epígrafe, por conducto de su abogado quien suscribe y respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. Con relación a la alegación número 1 de la demanda se acepta que el citado artículo provee para un recurso extraordinario, no obstante, el peso de la prueba de demostrar la jurisdicción lo tiene la parte demandante.
2. Sobre la alegación 2 de la demanda se acepta que la parte demandante reside en la dirección informada.
3. Se acepta la alegación número 3 de la demanda.
4. Sobre la alegación número 4 de la demanda se acepta la dirección provista de la corporación. Se niega que deba ser parte en el presente pleito.
5. Sobre la alegación número 5 de la demanda se acepta la dirección provista de la corporación. Se niega que deba ser parte en el presente pleito Se acepta la alegación número 5 de la demanda.

6. Co relación a la alegación número 6 de la demanda se acepta que del contenido de la demanda surge la causa de acción referida, no obstante, se niega que al presente aplique a los hechos.
7. Se niega la alegación número 7 de la demanda por falta de información y documentación que lo acredite.
8. Se acepta la alegación número 8 de la demanda.
9. Se niega la alegación número 9 de la demanda según consta redactada. Se alega afirmativamente que la parte demandada se encuentra legalizando las obras mediante el correspondiente procedimiento administrativo.
10. Con relación a la alegación número 10 de la demanda se acepta que en un momento existió la paralización a la que se hace referencia, no obstante, fue dejada sin efecto cuando la parte demandada comenzó el trámite administrativo.
11. Se niega la alegación número 11 de la demanda tal y como consta redactada. La parte demandada se encuentra gestionando el permiso de construcción con las agencias pertinentes.
12. Se niega la alegación número 12 de la demanda debido a que omite el hecho que existe una resolución administrativa bajo el caso 2025-628838-CCO-015384.
13. Se niega la alegación número 13 de la demanda. La parte demandada no se encuentra construyendo al presente y se están gestionando los correspondientes permisos.
14. Con relación a la alegación número 7 de la demanda se alega responsivamente lo siguiente:
 - a. Se niega la alegación "a".
 - b. Se niega la alegación "b".
 - c. Se niega la alegación "c".
 - d. La alegación "d" se niega.
 - e. Se acepta la alegación "e" por falta de prueba admisible

que lo sustente.

f. Se niega la alegación "f". La parte demandada se encuentra gestionando los permisos de construcción con las agencias pertinentes.

g. Se niega la alegación "g" tal y como consta redactada por no hacer referencias a las querellas alegadas.

h. Se niega la alegación "h" debido a que la parte demandada se encuentra legalizando las obras de construcción por lo que no hace falta tal paralización.

i. Se niega la alegación "i" por falta de prueba que la sustente.

j. Se niega la alegación "j" de la demanda por falta de prueba que la sustente.

15. Se niega la alegación número 15 de la demanda debido a que la parte demandante no hace referencia a tales condiciones restrictivas.

16. Se niega la alegación número 16 de la demanda. La parte demandada se encuentra gestionando los permisos con las agencias pertinentes.

17. Se niega la alegación número 17 de la demanda debido a que el remedio solicitado es improcedente en derecho. Las obras de construcción en la propiedad de la parte demandada se encuentran en procedimiento de legalización.

18. Se niega la alegación número 18 de la demanda debido a que la parte demandada se encuentra legalizando las obras de construcción.

DEFENSAS AFIRMATIVAS

1. **La demandada se encuentra en procedimiento de legalizar las obras bajo el caso número 2025-628838-CCO-015384.**

2. **El mandato de ley se cumple con la legalización de las obras**

de construcción.

3. **Falta de parte indispensable.**
4. **Falta de legitimación activa de la parte demandante.**
5. **Prescripción en caso de reclamación de daños y perjuicios.**
6. **La demandada no renuncia a su derecho a levantar posteriormente defensas afirmativas adicionales de puedan surgir del descubrimiento de prueba.**

POR TODO LO CUAL, se solicita del Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo expresado y en su consecuencia acepte la presente contestación a demanda, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

El presente escrito fue radicado a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual notificará automáticamente copia del mismo a los abogados del récord.

En Ponce, Puerto Rico, hoy 18 de marzo de 2026.

f/Exel Morales Jorge
Lcdo. Exel Morales Jorge
RUA Núm. 21611
P.O. Box 330731
Ponce, P.R. 00733-0731
TEL.: 787-231-0518
lcdo.exelmoralesjorge@outlook.com